

עירוב תבשילין במי שהכין את כל המאכלים לצורך השבת

מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

דרשת שבת שובה תשע"ב

יש לעיין בדבר המצוי במי שהכין את כל מאכליו לצורך השבת, ואינו עתיד לבשל עוד, האם מברך על עירוב תבשילין שמניח לצורך הדלקת הנרות, או שמא יש בזה ברכה לבטלה. ויש מהגדולים שכתבו שלא לברך, ויש לדון בזה ובגדר מצוות עירוב תבשילין, וכן שמצוי מאוד שאף מי שהכין את כל מאכלי השבת מ"מ יצטרך עירוב תבשילין מדינא

ועירוב תבשילין מתיר איסור דרבנן זה. ולדעת רב חסדא מדאורייתא צרכי שבת נעשין ביום טוב ומדרבנן אסור ועל ידי הנחת עירוב תבשילין הותר איסור דרבנן זה.

ואם כן הבישול מיום טוב לשבת בנוי על שתי היתרים: הראשון הוא היתר הבישול מן התורה מיום טוב לשבת. והשני הוא היתר הבישול מדרבנן על ידי הנחת עירוב תבשילין.

ונחלקו הראשונים להלכה האם טעם ההיתר הוא כרבה או כרב חסדא, שדעת הרמב"ן והר"ן שלהלכה ההיתר הוא אף לרבה. ומבואר בפוסקים הנפק"מ בין טעמי ההיתר מדאורייתא אם הוא מטעם הואיל כרבה או מטעם צרכי שבת נעשים ביום טוב, לעניין בישול ביום טוב סמוך לחשיכה, שאז זהו זמן שלא יתכן שיבואו אורחים ויוכלו לסעוד, ונמצא שאין סברא להתיר מדאורייתא ולכן יש להזהר לגמור לבשל לצורך שבת כבר מבעוד יום, אמנם בדיעבד יש לסמוך על הראשונים שנקטו לעיקר כדעת רב חסדא שצרכי שבת נעשים ביום טוב ואפשר לבשל אף סמוך לחשיכה.

עירוב תבשילין למי שיוזע שלא יבשל ולא יעשה מלאכות ביום טוב לצורך שבת

ב. בשעה שמניח עירוב תבשילין מברך אשר קדשנו במצוותיו וציונו על מצות עירוב. ויש לעיין במי שבישל את כל תבשיליו לכבוד שבת שאחר יום טוב, כמו שנוהגים רבים האם יכול לעשות עירוב תבשילין עם ברכה. או שמא יש בדבר חשש ברכה לבטלה, שהרי אין הוא מתכוון לעשות מלאכות ביום טוב, ואף שידליק נר לכבוד שבת, מ"מ נחלקו הדעות האם מותר להדליק נר בלי הנחת עירוב, ומשום כך יש נוסחאות בראשונים שלא נזכר בהן לאדלוקי שרגא. ואף שבנוסחאות דידן אנו אומרים כן מ"מ אין יכול לסמוך על זה בלבד לעניין ברכה.

והנה יש לברר מה גדרו של עירוב תבשילין האם הוא מצוה דרבנן שאסמכוה אקרא ואין נפק"מ כלל אם הוא מעוניין לבשל או לא, או שמא צורת המצוה היא "מתיר" לבישול וכל זמן שאינו מתכוון לבשל אין הוא צריך לעשות עירוב תבשילין, ויתכן שגם אסור לו לברך משום ברכה לבטלה. ועוד יתכן בזה שצורת המצוה היא בגדר "מתיר" ואם מחליט בדעתו שאינו מבשל לא חייב לעשות עירוב תבשילין, מ"מ אם בחר לעשות עירוב תבשילין קיים מצוה ויכול לברך.

ויש לדון בזה גם לעניין ברכה, דאיתא במשנה בתרומות דערום לא יטבול, ומשם למדו הפוסקים על הזהירות שלא לבטל ברכה, וכל היכי שיכול לברך עדיף לדחות את קיום המצוה כדי שיוכל לברך עליה, מאידך חששו הפוסקים מאוד לחשש ברכה לבטלה, ואמרו דספק ברכות להקל.

א. איתא במשנה ריש פרק שני דביצה דף טו: יום טוב שחל להיות ערב שבת לא יבשל בתחילה מיום טוב לשבת, אבל מבשל הוא ליום טוב ואם הותר הותר לשבת. ועושה תבשיל מערב יום טוב וסומך עליו לשבת.

ובגמ' מנא הני מילי אמר שמואל דאמר קרא "זכור את יום השבת לקדשו" זכרוהו מאחר שבא להשכיחו. ופרש"י שתקנת עירוב תבשילין היא מדרבנן אלא שאסמכוה אקרא ושמואל מראה מקום על איזה פסוק קאי האסמכתא.

ובטעם תקנת חכמים זו נחלקו רבא ורב אשי, אמר רבא כדי שיברור מנה יפה לשבת ומנה יפה ליום טוב. והיינו דס"ל לרבא שזו תקנה לכבוד השבת, שמאחר שהשבת באה אחרי יום טוב ואדם מרבה באכילה ביום טוב ואינו מניח לשבת כדי כבודו, תיקנו להניח עירוב תבשילין שאז מתוך שמערב זכר את השבת ואינו מכלה את כל מאכלו ביום טוב ובורר מנה לזה ומנה לזה. ורב אשי אמר כדי שיאמרו אין אופין מיום טוב לשבת קל וחומר מיום טוב לחול, והיינו שהתקנה היא מפני כבוד יום טוב שמאחר שיראו בני אדם שאין אופין מיום טוב לשבת יבינו דכ"ש שאין לאפות מיום טוב לחול. והנחת העירוב עניינה שכבר התחיל את הבישולים לשבת מערב יום טוב ומה שמבשל בשבת אינו אלא גמר הבישול.

ובהמשך הסוגיא מובא מקור נוסף, ותנא מייתי ליה מהכא, "את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו" מכאן אמר ר' אלעזר אין אופים אלא על האפוי ואין מבשלין אלא על המבושל, מכאן סמכו חכמים לעירובי תבשילין מן התורה.

בגמ' זו מבואר עניין תקנת עירוב תבשילין וטעמה, אמנם עדיין צ"ב איך באמת מותר לבשל מיום טוב לשבת והרי הבישול אינו לצורך יום טוב ומ"ט שרי. והביאור בזה נמצא בסוגיית הגמ' בפסחים דף מו: דנחלקו רבה ורב חסדא באדם שמבשל מיום טוב לחול האם לוקה או שאינו לוקה, שדעת רב חסדא שלוקה ורבה ס"ל שאינו לוקה, וטעמו של רבה שאינו לוקה דמדאורייתא אמרינן "הואיל" והיינו הואיל ומקלעי אורחים חזי ליה, דיתכן ויבואו אורחים והמאכל יהיה ראוי להם, ולכן נמצא שהבישול היה לצורך יום טוב ולא לצורך חול, ורב חסדא לא סובר את סברת הואיל. ושאל רבה את רב חסדא לדעתך שלא אמרינן הואיל איך מבשלים מיום טוב לשבת, ותירץ רב חסדא שלדעתו מותר מדאורייתא לבשל מיום טוב לשבת דחדא קדושה הם, ורבנן גזרו בזה איסור שלא יבואו להקל לבשל מיום טוב לחול, ועל ידי הנחת עירוב תבשילין יש היכר בדבר.

נמצא שלדעת רבא היתר הבישול מיום טוב לשבת בנוי על כך שמדאורייתא אמרינן הואיל ומקלעי אורחים, ומדרבנן עדיין יש איסור

מחלוקת רבא ורב אשי בטעם תקנת עירוב תבשילין

ג. והיה מקום לתלות חקירה זו בטעמי עירוב תבשילין שנזכרו בגמ' ביצה הנ"ל דלטעמו של רבא כדי שיברור מנה יפה לשבת נמצא שתקנת עירוב תבשילין נועדה לכבוד השבת שלא יכלה את תבשילו ביום טוב ולא ישאיר מאכל לשבת, וא"כ אף שבישל את כל מאכלו לשבת אחתי קיים החשש שמא לא ישאיר מאכל לשבת וצריך להכין עירוב תבשילין. וס"ל לרבא שזוהי מצוה חיובית על כל אחד ואחד, אף למי שכבר בישל. אבל לטעמא דרב אשי שלא יאמרו שאופין ומבשלין מיו"ט לחול, נמצא שתקנת ע"ת היא מפני כבוד יום טוב, ואם כן י"ל דמי שהכין את כל המאכלים ולא עתיד לבשל כלל אין בו חשש וא"כ לא יצטרך להניח עירוב תבשילין.

והנה לעיקר ההלכה נקטינן כרב אשי לגבי רבא [עיי' מג"א ס"ק י"ג גבי הנחת ע"ת ליו"ט אחר שיש לחוש בזה לטעמא דרבא שיהיה בורר מנה יפה לשבת], וא"כ י"ל שמי שהכין כל צרכי שבת מעיו"ט, שלא יצטרך להניח ע"ת.

אמנם נראה שאין זה מוכרח ובין לטעמא דרבא ובין לטעמא דאביי י"ל דרבנן תקנו תקנה להניח עירוב תבשילין, ואסמכוה אקרא, והיא תקנה גמורה המוטלת על כל אחד ואחד, אלא שרבא ורב אשי נחלקו בטעמא דתקנתא, ולכן אף מי שלא מתכוון לבשל כלל ביו"ט יצטרך להניח ע"ת, ואף שלגבי אותו מי שהכין את תבשילי השבת ולא יבשל כלל מיו"ט לשבת אין את החשש שלשמו תיקנו את התקנה, מ"מ התקנה היתה כללית שלא יאמרו שמותר לבשל מיו"ט לשבת וה"ה מיו"ט לחול, ולצורך כך תיקנו את תקנתם על כל אחד ואחד אף מי שלא מתכוון לבשל כלל.

דברי הפוסקים שדנו בהנחת עירוב במי שלא צריך לבשל

ד. וכבר עמד בחקירה זו המאמר מרדכי ס"ק י"ח, שכתב ויש לחקור במי שדעתו שלא לאפות ולא לבשל כלום מיום טוב לשבת, כגון שבישל צרכי שבת מערב יו"ט וכיוצא, אם צריך לערב או לא, ונראה דלדעת הי"א [גבי הדלקת הנר], אעפ"כ צריך הוא לערב כדי להתיר הדלקת הנר מיו"ט לשבת, ולכן נראה שהבא לערב אין לו לברך דסב"ל, ודי שיאמר בהדין עירובא, וסיים מיהו למעשה צ"ע.

גם בשו"ת אג"מ אור"ח ח"ה ס' כ' אות כ"ו, נשאל אודות מי שאינו נצרך לעירוב תבשילין אם חייב לעשותו מכל מקום, והשיב וז"ל: עירוב תבשילין, אם כבר הכין כל מה שצריך לאפות ולבשל לצורך שבת, וגם שיש לו נר דלוק, ליכא מצוה לעשות עירוב תבשילין. וכן הוא כמפורש במג"א סימן תקכ"ז סק"א שכתב דמי שהוא בבהכ"נ ולא הניח ע"ת, ואם ילך לביתו להניח ע"ת יעבור זמן המנחה, יתפלל מנחה ולא יניח ע"ת, דיוכל להקנות קמחו לאחרים. ואם הוא חיוב מצווה בכל אופן, הרי יש לחייבו לילך לביתו ולעשות ע"ת מצד המצווה. אלא משמע דרך כשצריך לבשל לצורך השבת איכא חיוב מצווה ע"ת, ולא כשאינו צריך. ולכן מחדש המג"א דאף בצריך לבשל לצורך השבת נמי, אם יש לו עצה להקנות קמחו לאחרים, אינו צריך לחזור לביתו. אבל מ"מ לאחד שישאל מתחלה בערב יום טוב איך שיעשה, אם יכין הכל מעיו"ט ולא יצטרך לעשות ע"ת, אם יש לו גם נרות דלוקין, או שיעשה ע"ת ויבשל ביום טוב ערב שבת לצורך שבת, צריך וודאי לומר לו שיותר טוב שיצטרך לעשות ע"ת, כדי שלא יצא מזה קלקול.

ובשו"ת מנחת שלמה תניינא סי' נ"ג נקט גם כהאי סברא וז"ל: אמנם מהא דנחלקו הפוסקים בסימן תקכ"ז סעיף י"ט בעירוב תבשילין אם צריך להניחו בשביל הדלקת הנר בלחוד, דאפשר שמכיון שנהנה מהאור גם סמוך לשבת כשעדיין הוא יום טוב אין צריך להניח כלל עירוב, וכמו כן כתבו שבאורח שאין לו מה לבשל יניח עירוב תבשילין בלי ברכה (עי' כף החיים שם ס"ק קי"ג בשם המאמר מרדכי אות י"ח),

ואף על גב דאם יניח ודאי יהא מותר לו גם לאפות ולבשל אם ירצה ומ"מ אין לו לברך, ולא מהני מה שממילא הותר לענין אחר כדי שיברך עליו, וטעמא דמלתא נראה דהיינו משום דעירוב תבשילין לא חשיב בגדר מצוה, והברכה היא רק על מה שהעירוב מועיל לו להחירו בעשיית מלאכה, ולכן אם אין בדעתו לעשות מלאכה אין מקום לברכה, וכיון שכן מוכח דבכל מקום שהדבר בא להתיר צריך דוקא כוונה להדיא כדי שיוכל לברך, ולא סגי במה שניתר מאליו.

והנה אף שדברי הני רבנן מיוסדים על יסוד אחד, מ"מ יש נפק"מ ביניהם, דהאג"מ לא כתב שאם יניח את העירוב הוי ברכה לבטלה, אלא כתב שאינו צריך להניח ע"ת. ואילו המאמר מרדכי והמנחת שלמה כתבו שיש בזה משום ברכה לבטלה.

עירוב חצרות

ה. והנה יש לעיין בכל זה דמצינו גבי עירוב חצרות שאדם מערב בערב שבת ומברך על העירוב, ולא מצינו שהזהירו הפוסקים שזה דווקא בגוונא שיש לו מה לטלטל או שיש לו תכנית לטלטל, ובפשטות הא גופא שיש לו את האפשרות לטלטל היא עצמה סיבה מספקת להנחת העירוב ושפיר שייך לברך עליה. וכן גבי עירוב תחומין לכאורה דינו כנ"ל.

ואין לומר דשאני עירוב חצרות ועירוב תחומין שאחר שהניח את העירוב הוא כבר פעל חלות שהחצר מעורבת ונחשבת רשות אחת לטלטל מבית לחצר וכן בתחומין כבר קנה שביתה, משא"כ בעירוב תבשילין שלא יצר שום חלות. דיש להתבונן מה היא אותה חלות של רשות אחת או של קנין השביתה, אם אין לו נפק"מ כלל בהך רשות או בהך שביתה. דכל מה שרשות אחת חשיבא חלות זהו אך ורק לעניין היתר הטלטול ועד כמה שאין לו מה לטלטל אין מעלה בהא שהיא רשות אחת. אלא כאמור כיון שסו"ס יש לו הכ"ת לטלטל אם ירצה ממילא יש חשיבות לעירוב, וה"ה בתחומין. וא"כ גם בעירוב תבשילין יש לו את את האפשרות לבשל אם ירצה ולמה לא יוכל לברך.

נטילת ידיים

ו. והנה מצינו נידון דומה בהלכות נטילת ידיים שעניינה להתיר לאדם לאכול פת, ואם מחליט בדעתו ליטול ידיים בלי לאכול פת אסור לו לברך, ורק אם חשב לאכול ולנמלך ולא אכל כתב הריטב"א בחולין דף קו: שלא חשיב ברכה לבטלה, ולא מחייבים אותו כעת לאכול למנוע מהברכה להיות לבטלה, והטעם כיון שבשעה שנטל את ידיו גמר את מצוותו ובההיא שעתה דעתיה היתה לאכול. וא"כ נימא דה"ה גבי עירוב תבשילין שעניינו להיות מתיר, לא יברך רק אם ודאי לו שעתיד לבשל.

אמנם נראה שאינו דומה דו"ל דשאני נט"י שהתקנה היתה ליטול ידיים אך ורק למי שבודאי יאכל פת, ולכן אם אינו מתכוון לאכול פת הוי ברכתו לבטלה, והראיה שהרי גם מי שמסופק אם יאכל פת אינו יכול ליטול ידיים ולברך כיון שתקנת נט"י היתה אך ורק למי שמתכוון לאכול. משא"כ בעירוב תבשילין ועירוב חצרות שכו"ע מודו שהתקנה היא אף על צד ספק שמא יצטרך לבשל ולאפות ולא דוקא כאשר ודאי שיבשל. וכל דבריהם של הני פוסקים הוא רק בגוונא שאין לו תכנית לבשל כלל.

השוטט לכלבים

ז. וישנו נידון נוסף הדומה לעניינו גבי מי ששוחט בהמה להאכילה לכלבים או לעכו"ם אם מברך על השחיטה, עיי' בפר"ח בקונטרס אחרון ליו"ד סי' י"ט שהביא שנסתפק השער אפרים סי' נ"ז בזה ודעת הפר"ח גופיה שם שהיכא שיש בודק ואי ירצה יוכל לאכול ממנה מצי לברך על השחיטה, ובליקוטים שם לסימן י"ט הביא שכן מצא בריב"ש סי' שצ"ח ד"ה ומה שחדש, שכתב להדיא שמי ששוחט בהמה מסוכנת אע"פ שאין דעתו לאוכלה, מברך על השחיטה.

מצוה לערב ולשתף

י. כתב השו"ע סי' שצ"ה מצוה לחזור אחר שיתופי מבואות ומברך עליו על מצוות עירוב, ומקורו בגמ' עירובין דף סח. בסוגיא שהיא ינוקא דאשתפוך חמימי, שתמהו בגמ' איך לא היה עירוב חצרות ושיתופי מבואות בחצר של הני תרי גברי רברבא אביי ורבה, ואמר אביי שאין אורחיה דרבה לגבות שיתוף מבני המבוי, ואנא טרידנא בגירסאי.

ולכאורה יש לעיין איך למדו מגמ' זו שיש מצוה לערב, דא"כ באמת איך הני תרי רברבי לא חשו לזה, ומוכח איפכא שכיון שלא היתה להם תכנית לטלטל לא היו חייבים בהאי מצוה. אלא י"ל דמתוך שתמהו עליהם אמאי לא הניחו עירוב מוכח שיש עניין להניח עירוב מפני המכשול שלא יכשלו בני החצר ויבואו לטלטל, אבל אין בזה מצוה חיובית. והב"ח שם כתב שמצוה זו קאי רק על שתופי מבואות ולא בעירוב תחומין שבזה לא שייך תקלה, והיינו כנ"ל.

ואם כנים הדברים שבעירוב חצרות אין מצוה חיובית לערב אמאי נימא שבעירוב תבשילין יש מצוה חיובית לערב, דלכאורה דמו הני מצוות להדדי.

אלא שי"ל עוד שאף שגדר עירוב תבשילין להיות מתיר, מ"מ יש מצוה ועניין לעשותו כדי שתהיה לו את האפשרות לבשל, דתקנו בזה שיהיה יכול לבשל אם יצטרך, דהרי זה פשוט שגם מי שאין לו תכנית ודאית לבשל אלא מסתפק בדבר יכול לכו"ע לברך שהרי העירוב נותן לו את האפשרות לבשל, וא"כ בעל הבית שעליו מוטלים צרכי הבית תמיד הוא בכלל ספק שמא יצטרך לבשל, שמא יתקלל המאכל וכדומה ובכלל המצוה הוא. אמנם מי שלא מוטלים עליו צרכי הבית אינו בכלל מצוה זו ואינו צריך להניח עירוב תבשילין. וכך נקט בספר חוט שני הלכות יום טוב. ונראה שאף לפי גדר זה אין זו מצוה חיובית כתקיעת שופר, אלא גדר המצוה הוא מתיר, ולכן שפיר כתב המג"א שלא יבטל תפילה עבור קיום המצוה, אמנם כאמור לעיל יתכן שפיר שגם אדם שלא מוטלים עליו צרכי הבית אם הניח עירוב יכול לברך דסו"ס קיים מצוה והעירוב התיר לו לבשל אם ירצה.

ויש לדון במי שנמצא במקום שאין לו מאכלים כלל מלבד מה שהכין ואין שום צד בעולם שיצטרך לבשל, דבזה י"ל שכיון שבפועל לא מתיר כלום כי לא יכול לידי בישול, א"כ הוי ברכה לבטלה.

בגדר מצוות שהן מתיר

יא. עיין מגיד משנה הלכות עירובין פרק ו' הלכה כ"ד, כשם שמברכים וכו'. זה ממה שאמרו (פסחים ז') כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן. וכן כתב בספר העתים ומוסכם הוא מן הגאונים ז"ל. ובהשגות א"א והיכן צונו לערב בתחומין וכו' ואיך נאמר וצונו על מצות עירוב עכ"ל. ואני אומר דיותר ראוי לברך על עירובי התחומין מעל עירובי חצרות אם מטעם קולא וחומרא הוא לפי שידוע שדבר תורה מותר להוציא מן הבתים לחצרות ולמבואות בלא שום עירוב וחכמים אסרו זה גזרה משום הוצאה מרה"י לרה"ר והתירו ע"י עירוב ואנו מברכין וצונו לומר שאין אנו רשאים לטלטל בלא עירוב וצונו שכשנרצה להוציא מן הבית לחצר שנערב וה"ז כמצות נטי' ושחיטה וכיוצא בהן, אף בעירובי תחומין ידוע שמן התורה מותר ללכת שלש פרסאות בלא עירוב כמבואר פכ"ז מהלכות שבת וחכמים אסרו יותר מאלפים אמה לכל רוח והתירוהו על ידי עירוב תחומין וכשנרצה ללכת ממקום בתינו לצד אחד יותר מאלפים אין אנו רשאים בלא עירוב וא"כ יש לנו לברך על כך. ולא עוד אלא שבחצרות ע"י עירוב נעקר לגמרי איסור של דבריהם להוצאת הבתים ובעירובי תחומין עדיין גזרתם קיימת שלא ללכת יותר מאלפים אמה לכל רוח אלא שהעתיק שביתתו ממקומו למקום עירובו ומה שנשכר לצד עירובו מפסיד לצד האחר. ולפעמים מפסיד יותר במדת המדינה כנזכר בראש הפרק ונתבאר שאם מטעם קולא וחומרא הוא שיותר ראוי לברך על עירובי תחומין כנ"ל.

והתבואות שור סי' י"ט סעיף א' ס"ק ד' דייק מהפר"ח שבעינן תרתי [א]. שיהיה במקום השחיטה בודק שיוכל לבדוקה מטריפה. [ב]. וגם שתהיה דעתו לבדוקה. והוא חלק עליו וס"ל שלא בעינן דעתו לבדוקה אלא סגי במה שיש אפשרות לבדוקה ולאכולה. [ולכאורה מדברי הריב"ש משמע שבכל גוונא שראויה לאכילה מברך על השחיטה]. ועיין בספר גן המלך לבעל הגינת ורדים אות נ"ה שדן לומר שאינו מברך בכה"ג, וכבר דחו את ראייתו. ועיין פמ"ג סי' י"ט בשפתי דעת ס"ק ב' שכתב השוחט לרפואה או לכלבים יברך אם ירצה, כיון דאי בעי אכיל מיניה.

[ויש לעיין למה נקט הפמ"ג לשון "אם ירצה" ולמה לא יברך בסתמא כיון שסו"ס מקיים מצוה, ואולי י"ל שמצוות כאלו שהן בגדר "מתיר" אין חיוב ברכה עליהם אם אין לו כוונה להתיר, ויכול לעשות את אותו מעשה בלי כוונת מצוה כלל ואז אין על מעשהו שם מצוה כלל, אבל אם מכוין למצוה יכול הוא לברך שמונח בכוונתו שיהיה בזה גם היתר וממילא יש על זה שם מצוה, וצ"ע ועיין להלן אות י"א שהרחבנו בזה].

נמצא שגם במצוות שחיטה שעניינה להתיר את הבהמה לאכילה ואינה כשאר כל המצוות החיוביות נקטו גדולי הפוסקים שהא גופא שהשחיטה התירה את הבהמה, שייך לברך עליה אף שאין לו כלל כוונה לאכול. וסברתם כיון שסו"ס מעשה שחיטה מתיר את האכילה, א"כ ה"נ נימא גבי עירוב תבשילין שאף שאינו מתכוין לאכילה מ"מ סו"ס על ידי העירוב הותרה האכילה.

ח. והשתא י"ל בזה בתרתי או דמצות עירוב תבשילין עניינה מצוה על כל אחד וזוהי תקנת חכמים שכל אחד יניח עירוב, או שאפשר לומר שאין מצוה להניח ע"ת אבל מי שמניח עירוב תבשילין מקיים מצוה, ושפיר יכול לברך.

ואי נימא כצד ב' יש לומר אף לדברי האג"מ הנ"ל, שהוכיח שאין בעירוב תבשילין מצוה מהא שכתב המג"א שמי ששכח להניח ע"ת ונזכר בבית הכנסת ולא יספיק לילך לביתו ולערב, שיתפלל מנחה ולא יערב אלא יקנה קמחו לאחר, ואי נימא דיש מצוה בע"ת איך מורים לו לבטל את המצוה, ומוכח שהוא מתיר בעלמא. די"ל שאה"נ אין זו מצוה חיובית שבגללה יבטלו תפילת מנחה, אבל מ"מ אם יניח עירוב תבשילין יקיים מצוה.

האם יש מצוה לערב

ט. כתב השו"ע סעיף ז' מצוה על כל אדם לערב ומצוה על גדול העיר לערב על כל בני עירו, ועיין הב"י מקורו בגמ' ביצה דף טו: הנ"ל. ונראה שאין להוכיח מלשון זאת של השו"ע שיש מצוה על כל אדם לערב, דעיקר כוונתו לומר שלמרות שמצוה על גדול העיר לערב, כמו שמוכח בגמ' שגדולי האמוראים עירבו, מ"מ מי שצריך עירוב יש מצוה שיערב בעצמו ולא יסמוך על גדול העיר. נמצא שצריך כוונת השו"ע בהא שכתב מצוה על כל אדם לערב היינו באדם כזה שרוצה לבשל, שהמצוה היא שלא לסמוך על עירובו של אחר. אבל בגוף גדר התקנה יתכן שאין זו מצוה חיובית אלא מתיר, ואה"נ אם לא רוצה לבשל כלל אין עליו מצוה.

ומאידך עיין רמב"ם פ"ו מהלכות יום טוב ה"א שהביא את הדין שאסור לבשל מיום טוב לשבת שלא יאמרו שאפשר לבשל מיו"ט לחול. והוסיף שמי שהניח עירוב תבשילין מותר לו לבשל. ומשמע קצת מדבריו שע"ת אין בו מצוה אלא אם עשה יש לו היתר לבשל. והנה אף שמשמעות הרמב"ם שע"ת הוא בגדר מתיר בלבד ואין מצוה לערב, מ"מ י"ל שאף להרמב"ם אם עירב מקיים מצוה.

[ומה שדימה המגיד משנה את מצוות עירוב לנט"י ושחיטה, ויש לומר שאין זה דמיון גמור ממש אלא רק לעניין הא דחשיבי מתיר ולתיקנו עליהם ברכה].

והנה מתבאר מדברי המ"מ הנ"ל שהגדר בהנך מצוות שהן מתיר, שהמצוה היא שאנו מתנהגים על פי הוראת חכמים ואף שאין לנו ציווי לטלטל בחצר מ"מ אם אנו מסדרים עירוב לחצר ועל ידי זה נוכל לטלטל הרי שפעלנו לתקן את העניין על דעת חכמים וזהו המצוה שמברכים עליה. וזה דומיא דשחיטה, שהרי אין מצוה לשחוט אלא שמי שרוצה לאכול צריך להתיר את הבהמה וכשמתיר על ידי זביחה מקיים וזבחת ואכלת.

וא"כ יש לדון ולומר שכל זה כאשר באמת כוונתו ומטרתו לעשות את הדבר כדי להתיר, אבל כאשר אין כוונתו לעשות כדי להתיר א"כ אין שם מצוה על מעשהו כלל, דמה עניין יש בשחיטה אם כוונתו להאכיל לכלבים.

ואולי זהו הטעם שכתב הפמ"ג סי' י"ט שפתי דעת ס"ק ב' שהשוחט לכלבים מצי מברך, וכן הוא לשון הפר"ח. ואמאי לא חייב לברך, ואפשר שכיון שאם אין כוונתו למטרת מצווה אין עליה שם מצוה כלל כיון שמצוה זו ביסודה היא מתיר.

אשה המברכת מצוות עשה שהזמן גרמא

יב. ונראה שאשה שעושה עירוב תבשילין יכולה לברך ואף לדעות שמצוות עשה שהזמן גרמא פטורות ואינן מברכות, דשאני מצווה זו של עירוב תבשילין שכל מטרתה להיות "מתיר", ואינה כשאר מצוות עשה, וכל שהיא זקוקה להתיר זה יכולה היא לברך. וכמו שמסתבר שיכולה לברך על עירוב חצרות.

האם מותר לבשל מיום טוב לשבת רק כדי שיוכל לקיים ע"ת או שמא נחשב בישול שלא לצורך

יג. לכאורה אין זה נחשב בישול שלא לצורך שהרי מוסיף בהנאת השבת, אמנם אם הניח עירוב ובסוף לא הוצרך לבשל אינו צריך לבשל כדי שברכת העירוב לא תהיה לבטלה. ומ"מ אם חשב שצריך לבשל ובישל אינו עובר כיון שסו"ס הוסיף לכבוד השבת.

חימום מאכלים לצורך שבת

יד. ונראה שאף מי שבישל את כל צרכי השבת מ"מ עדיין צריך הוא להתירה דע"ת כאשר מחמם את מאכליו לשבת, ואף שלגבי עצם החימום יש לומר דבדבר יבש אין איסור ולגבי לח א"א לברך כיון שבמחלוקת היא שנויה. מ"מ אם מחמם את התבשילים לצורך השבת יש בו איסור דרבנן של חזרה בתחילה שנאסרה אף אם האש היא גו"ק וכמו שנתבאר בפוסקים סי' רנ"ג. ורק אם מניח ע"ג פלטת שבת בזה י"ל שמספק לא יברך דהא איכא דעות שיותר להניח עליה לכתחילה בשבת, ואף דנקטינן להלכה להחמיר בזה מ"מ מידי ספק ברכה לא נפקינן.

[ואין לומר שלעניין ברכה יש לחוש שהרי זה כנוטל על מנת להחזיר שאף אם הניח ע"ג קרקע יש דעות דחשיב חזרה, דשאני הכא שיש הפרש של כמה ימים בודאי אזדא לה הנחה ראשונה וחשיב לכו"כ כחזרה אסורה].

ומצינו שגם על איסור דרבנן בעינן לעשות עירוב תבשילין, עיין גמ' ביצה דף כא: שמבואר שלגבי הטמנה בעינן עירוב תבשילין, ועוד אנו אומרים לאטמוני והטמנה אסורה מדרבנן.

ועיין ברעק"א בדו"ח וכן בגליון השו"ע סי' תקכ"ח שהקשה אמאי בעינן עירוב תבשילין להטמנה והרי איסור הטמנה הוא מדרבנן שמא ימצא קדרתו צוננת ויבא להרתיחה, וא"כ לא יבא לידי איסור דאורייתא, ותירץ שס"ל לסתמא דתלמודא דמ"מ יש לחוש שמא ירתיחנה, והיינו שהצריכו ע"ת גם לאיסורים דרבנן. ולולא דברי רעק"א היה מקום לומר שאחר שאסרו הטמנה מדרבנן תו לא איכפת לן בטעמא דמילתא. וה"ה בחזרה בתחילה שהוא מחשש דמחזי כמבשל י"ל שהוא אסור וכדין הטמנה.

[ועיין שפת אמת שהביא קושיית רעק"א ותירץ באופן אחר דמייירי בקדרה שאינה מבושלת ומטמין אותה כשהיא חיה, וצ"ב].

גם מוכח מדברי הפוסקים שדנו אם צריך להניח ע"ת לצורך הכנה מיו"ט לשבת, והנידון אם צריך עירוב תבשילין להכנה זו, והרי הכנה אינה אסורה אלא מדרבנן ולמה לא אמרו שעל איסור דרבנן לא בעינן ע"ת ומוכח שגם לצורך כך בעינן ע"ת.

עוד מצוי שבני אדם מכינים תמצית תה לשבת וביום טוב לא צריכים לזה, ונמצא מבשל לצורך שבת ובעי עירוב תבשילין בברכה.

וא"כ חזינן שאף אותם אלו שהכינו את כל תבשיליהם כמעט שלא ימלט שיצטרכו לבשל או לחמם לצורך השבת וממילא צריכים הם עירוב תבשילין מן הדין לכו"ע. ומעתה שפיר י"ל שכל אחד שהוא בעה"ב הוא בספק שמא יצטרך להכין מאכלים וממילא יכול גם לברך על הנחת עירוב תבשילין.

על מי מוטל להניח עירוב תבשילין

טו. הארכנו במקום אחר שפשטות מצוה זו של עירוב תבשילין אינה מוטלת על כל אחד ואחד אלא על בעל הבית שמקמחו מבשלים ואופים, וכל בני ביתו נגזרים אחריו. והגדר בזה דחשיב כעין מצוה המוטלת על הבית. וממילא יש לומר שכל מי שמתארח אצל בעל הבית הרי הוא טפל אליו ויוצא בעירובו. ועיין פרטי הדינים בזה להלן בסמוך.

והנה גם לגבי הנידון אם יש מצוה להניח עירוב תבשילין, יש לומר שאם אכן מצוה להניחו, מוטלת מצוה זו על בעל הבית ולא על כל אחד ואחד מבני הבית, ומסתבר שאף אורח שאינו סמוך על שולחנו בקביעות אלא באקראי, אינו צריך לערב ובפרט אם אינו מתכוון כלל לבשל.

לבצוע על הפת בשבת והרי לא קיים מצוה שלא אפה

טז. ובזה יש ליישב מה שהעירו שאנו מניחים גם פת ואף שהאידנא לא נוהגים לאפות, מ"מ כיון שכך נהגו בעבר נהגינן בזה גם אנן, וא"כ מה ההידור לעשות בזה עוד מצוה אחריתי והרי בעצם אינו חפצא דמצוה, ולהאמור נחא דכיון שעל ידי הפת יש לו הכ"ת לבשל אם ירצה ויכול לברך על כך תו הוי חפצא דמצוה.

סיכום: אף אי נימא שצורת המצוה היא מתיר ואינו חייב להניח עירוב תבשילין מ"מ אם הניח נראה שיכול לברך דסו"ס על ידי הנחתו התיר לו ולבני ביתו לבשל אם יצטרך, ועוד כיון שחזינן שבפועל רובא דאינשי צריכים להניח עירוב הלכה למעשה כאשר מחמם את מאכליו אם יתכן לומר שמצוה על כל בעל הבית להניח אף שכבר בישל את מאכלי השבת דשמא יצטרך לבשל או לחמם וכנ"ל.